



Términos y Condiciones Generales

para la Prestación de Servicios Profesionales
de RCCO Abogados

Cuidamos Tu Empresa, S.C.

Mazatlán, Sinaloa, México

rccoabogados.com.mx

Documento de aplicación general ·

Disponible en rccoabogados.com.mx/terminos-y-condiciones

ÍNDICE

Introducción.....	4
I. Identificación del PROFESIONISTA.....	5
II. Del CLIENTE y de la Aplicación de los Términos.....	6
CLÁUSULAS.....	7
Cláusula 1.- Definiciones.....	7
Cláusula 2.- Objeto.....	8
Cláusula 3.- Régimen de Propiedad Intelectual.....	8
Cláusula 4.- Responsabilidad del PROFESIONISTA, Naturaleza de la Obligación y No Garantía de Resultado.....	10
Cláusula 5.- Responsabilidad del CLIENTE.....	11
Cláusula 6.- Tratamiento de Datos Personales.....	11
Cláusula 7.- Confidencialidad, Reserva Profesional e Información Interna..	13
Cláusula 8.- Impuestos.....	15
Cláusula 9.- Facturación.....	15
Cláusula 10.- Viáticos.....	16
Cláusula 11.- Terminación, Suspensión, Abandono y Cancelación de Servicios.....	16
Cláusula 12.- Política de Trabajos Urgentes (Rush).....	21
Cláusula 13.- Legislación y Jurisdicción.....	21
Cláusula 14.- Límite de Responsabilidad.....	21
Cláusula 15.- Responsabilidad Laboral.....	22
Cláusula 16.- Cesión de Derechos y Vigencia.....	22
Cláusula 17.- Forma y Medios de Pago.....	22
Cláusula 18.- Intereses Moratorios.....	23
Cláusula 19.- Actualización de Honorarios.....	23
Cláusula 20.- Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI).....	23
Cláusula 21.- Legalidad del Encargo, Anticorrupción y Cumplimiento.....	24
Cláusula 22.- Conflicto de Intereses.....	25
Cláusula 23.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor.....	26
Cláusula 24.- Resguardo y Devolución de Expedientes.....	26
Cláusula 25.- Uso de Herramientas Tecnológicas y de Inteligencia Artificial... 27	
Cláusula 26.- Subcontratación y Corresponsales.....	27
Cláusula 27.- Notificaciones.....	27

Cláusula 28.- Validez de Medios Electrónicos, Firma Electrónica y Evidencia Digital.....	28
Cláusula 29.- Divisibilidad.....	29
Cláusula 30.- Acuerdo Total y Prelación de Documentos.....	29
Cláusula 31.- Idioma.....	30
Cláusula 32.- Gastos Reembolsables.....	30
Cláusula 33.- Aceptación de los Términos y Condiciones Generales.....	32
Cláusula 34.- Puesta a Disposición de los Términos y Condiciones Generales.....	33
Cláusula 35.- Versión Aplicable y Modificaciones.....	33
Cláusula 36.- No Contratación de Personal.....	34
Carátula de Propuesta / Datos Particulares del Servicio.....	35
Texto Modelo para Incluir en Cada Propuesta.....	38
Texto sugerido para propuestas comerciales.....	38
Texto sugerido para correos de envío de propuesta.....	38

Introducción

Los presentes Términos y Condiciones Generales para la Prestación de Servicios Profesionales de RCCO Abogados (en adelante, los “**Términos**”) son emitidos de manera unilateral por Cuidamos Tu Empresa, S.C., sociedad civil que opera bajo la marca “RCCO Abogados” (en adelante, el “**PROFESIONISTA**”), con el objeto de regular, de manera general, uniforme y estandarizada, la relación profesional que se establece con las personas físicas o morales que contratan sus servicios (en adelante, el “**CLIENTE**”).

Con un firme enfoque en la transparencia, la excelencia y la certidumbre jurídica, el PROFESIONISTA combina metodologías rigurosas y soluciones tecnológicas avanzadas para brindar una asesoría integral. Se exhorta al CLIENTE a revisar cuidadosamente el contenido, alcance y condiciones aquí descritos antes de contratar, a efecto de asegurar una relación profesional clara, eficaz y dirigida al logro de sus objetivos desde el primer contacto.

Los presentes Términos aplican, de manera general y estandarizada, a toda propuesta, cotización, carátula, orden de servicio, iguala, proyecto, asesoría, gestión, entregable o servicio profesional que sea contratado con el PROFESIONISTA, cualquiera que sea la denominación que se le dé al instrumento particular mediante el cual se instrumente el servicio, salvo pacto expreso, específico y por escrito en contrario, acordado entre el PROFESIONISTA y el CLIENTE.

Estos Términos no constituyen, por sí solos, un contrato bilateral negociado individualmente en cada ocasión, sino el marco general de condiciones bajo el cual el PROFESIONISTA presta sus servicios profesionales. Dicho marco se entiende aceptado por el CLIENTE mediante la contratación del servicio, la aceptación de la Propuesta correspondiente, el pago de honorarios, el envío de documentación, la instrucción de inicio de servicios, la recepción de los mismos, o cualquier otro acto inequívoco de contratación, en los términos precisados en la Cláusula 33 de este documento.

Toda alteración, adición o excepción particular a lo aquí previsto únicamente será válida si consta expresamente en la Propuesta o Carátula correspondiente, o bien en un documento escrito específico, suscrito o aceptado por ambas partes conforme a los medios reconocidos en estos Términos.

I. Identificación del PROFESIONISTA

Para efectos de los presentes Términos, el PROFESIONISTA se identifica con los siguientes datos generales:

- a) Es una sociedad civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la escritura pública número 2,731, volumen X, celebrada ante la fe del Mtro. Raúl Ignacio Carreón Álvarez, Notario Público número 209, de la municipalidad de Mazatlán, Sinaloa, el 14 de abril de 2021, y cuyo primer testimonio se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán, Sinaloa, bajo la inscripción número 112, del tomo XLVI, de la sección III, con fecha de registro 27 de abril de 2021.
- b) Se encuentra representada por el C. Dionisio Paz Díaz, en su carácter de Representante Legal de la Sociedad, quien cuenta con las facultades suficientes para actuar en su nombre y representación, según consta en la escritura pública número 37,709, volumen CI, de fecha 13 de mayo de 2022, pasada ante la fe del Licenciado José Manuel Magallón Osuna, Notario Público número 147, con ejercicio en Mazatlán, Sinaloa, debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la misma ciudad, bajo la inscripción número 92, tomo LII, de la sección III, con fecha de registro 05 de abril de 2023; facultades que a la fecha no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave CTE-210415-111.
- d) Señala como domicilio convencional para recibir cualquier notificación relacionada con la prestación de sus servicios, el ubicado en Calle Guelatao, número 909, Fraccionamiento María Fernanda, Mazatlán, Sinaloa, C.P. 82147.
- e) Cuenta con la licencia de uso de la marca “**RCCO ABOGADOS**”, bajo la cual opera y se da a conocer en el mercado nacional.
- f) Dentro de su objeto social se encuentra la consultoría, asesoría, planeación, dirección, administración, ejecución, fiscalización y prestación de servicios profesionales en las áreas legal, contable, administrativa, fiscal, financiera y corporativa, así como asesoría

inmobiliaria y técnica, a todo tipo de empresas, personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

- g) Emite los presentes Términos con el propósito de que sean del conocimiento del CLIENTE previo a la contratación de cualquier servicio profesional, y de que rijan dicha relación en los términos y condiciones aquí contenidos.

II. Del CLIENTE y de la Aplicación de los Términos

Para efectos de los presentes Términos, se entenderá que el CLIENTE, sea persona física o moral, que contrata los servicios profesionales del PROFESIONISTA:

- a) Ha tenido la oportunidad de leer y revisar los presentes Términos, la Carátula y la Propuesta de servicios correspondiente, previo a la contratación del servicio, y conoce su contenido, alcance y consecuencias.
- b) En caso de tratarse de una persona física, cuenta con plena capacidad de goce y de ejercicio para obligarse en los términos aquí previstos.
- c) En caso de tratarse de una persona moral, se encuentra debidamente constituida conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, y la persona que actúe en su representación cuenta con facultades suficientes para contratar los servicios y para aceptar los presentes Términos, mismas que no le han sido revocadas, modificadas ni limitadas en forma alguna al momento de la contratación.
- d) Los datos de identificación, fiscales y de contacto señalados en la Carátula correspondiente son veraces, completos y se encuentran actualizados, obligándose a notificar al PROFESIONISTA cualquier cambio a los mismos.
- e) Conoce y acepta el aviso de privacidad del PROFESIONISTA, disponible en rccoabogados.com.mx/avisos-de-privacidad.
- f) Es su voluntad someterse a los términos y condiciones aquí establecidos, así como a los de la Propuesta de servicios específica que le fue presentada por el PROFESIONISTA, en el entendido de que dicha sujeción se perfecciona mediante cualquiera de los actos de aceptación previstos en la Cláusula 33.

Libres de dolo, error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento, el PROFESIONISTA emite y el CLIENTE acepta, en los términos precisados en estos Términos, quedando ambos obligados al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

Cláusula 1.- Definiciones.

Para efectos de los presentes Términos, las siguientes expresiones tendrán el significado que se les atribuye a continuación, sin importar si su uso es en singular o plural:

- a) **Carátula:** a la Carátula de Propuesta / Datos Particulares del Servicio, documento particular que contiene los datos específicos del CLIENTE y del servicio contratado en cada caso, mismo que se incorpora por referencia y forma parte integrante e indivisible de los presentes Términos.
- b) **CLIENTE:** a la persona física o moral que contrata los servicios profesionales del PROFESIONISTA, conforme a los presentes Términos y a la Carátula correspondiente.
- c) **Términos:** a los presentes Términos y Condiciones Generales para la Prestación de Servicios Profesionales de RCCO Abogados, incluyendo la Carátula, la Propuesta correspondiente y demás anexos que se incorporen por referencia, mismos que constituyen, en su conjunto, el marco general aplicable a los servicios profesionales contratados con el PROFESIONISTA.
- d) **Entregables:** a los documentos, opiniones, dictámenes, escritos o cualquier otro producto de trabajo que el PROFESIONISTA elabore para el CLIENTE en cumplimiento del servicio contratado.
- e) **Información Confidencial:** tiene el significado que se le atribuye en la **Cláusula 7** de estos Términos.
- f) **PARTES:** al PROFESIONISTA y al CLIENTE, conjunta o indistintamente, para efectos de referencia a los derechos y obligaciones recíprocas que resulten aplicables conforme a estos Términos.
- g) **PROFESIONISTA:** Cuidamos Tu Empresa, S.C., que opera bajo la marca “RCCO Abogados”.

- h) **Propuesta:** a la propuesta de servicios específica presentada por el PROFESIONISTA y aceptada por el CLIENTE, que da origen a la prestación de los servicios de que se trate, y cuya Carátula forma parte integrante de la misma.
- i) **Aceptación:** a cualquiera de los actos u omisiones previstos en la **Cláusula 33** de estos Términos, mediante los cuales se entiende que el CLIENTE manifiesta su conformidad y queda obligado por los presentes Términos.

Cláusula 2.- Objeto.

2.1. Los presentes Términos tienen por objeto regular, de manera general, uniforme y estandarizada, la prestación de los servicios profesionales del PROFESIONISTA a favor del CLIENTE, conforme al alcance, condiciones y honorarios señalados en la Propuesta y Carátula correspondientes, mismos que se regirán, en lo no previsto expresamente en la Propuesta, por lo dispuesto en estos Términos.

2.2. Cualquier servicio, gestión, reunión, modificación, revisión, acompañamiento, actividad, trámite, urgencia, opinión adicional o entregable no previsto expresamente en la Propuesta será considerado servicio adicional y deberá cotizarse por separado. El PROFESIONISTA no estará obligado a ejecutarlo hasta que el CLIENTE acepte por escrito los honorarios, plazos y condiciones correspondientes.

Cláusula 3.- Régimen de Propiedad Intelectual.

3.1. Los derechos de propiedad intelectual emanados de la presente relación profesional se regularán bajo los siguientes lineamientos:

- a) **Uso interno y restricciones:** Los Entregables son para uso interno exclusivo del CLIENTE. No deben vincularse a estados financieros, distribuirse a terceros, ni citarse en documentos legales o financieros sin autorización previa por escrito del PROFESIONISTA.
- b) **Uso de marca:** Los Entregables elaborados en colaboración que no incluyan la marca del PROFESIONISTA no deben hacer referencia a la firma en comunicaciones con terceros.
- c) **Propiedad de los entregables:** El CLIENTE es propietario de los materiales tangibles creados exclusivamente para él. El

PROFESIONISTA mantiene la propiedad de conocimientos, ideas, métodos y software desarrollados u obtenidos antes o durante la prestación de servicios.

- d) **Documentos de trabajo y licencia:** Los documentos de trabajo e información confidencial del PROFESIONISTA son propiedad exclusiva de la firma. El CLIENTE recibe una licencia limitada e intransferible para uso interno conforme a los fines de los Entregables.
- e) **Propiedad intelectual sobre Entregables elaborados con apoyo de Inteligencia Artificial Generativa:** el CLIENTE acepta y reconoce que, cuando el PROFESIONISTA utilice herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo en la elaboración de determinados Entregables —en los términos y bajo las medidas de confidencialidad señaladas en la **Cláusula 25** de estos Términos—, la titularidad de dichos Entregables se registrará conforme a lo ya establecido en el inciso c) de esta Cláusula: el CLIENTE será propietario de los materiales tangibles finales elaborados exclusivamente para él, una vez que hayan sido revisados, validados y, en su caso, personalizados por los profesionales del PROFESIONISTA.

3.2. El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa no transmite al CLIENTE derecho alguno sobre los modelos, algoritmos, instrucciones (prompts), metodologías, plantillas o sistemas de información empleados por el PROFESIONISTA para su elaboración, mismos que continúan siendo propiedad del PROFESIONISTA o, en su caso, de los proveedores externos de dichas herramientas, conforme a sus propias licencias de uso.

3.3. El CLIENTE reconoce que, de conformidad con la Ley Federal del Derecho de Autor, la protección por derechos de autor requiere de una aportación humana original. Por lo anterior, la titularidad de los Entregables finales deriva de la intervención, revisión, selección y personalización profesional realizada por los abogados del PROFESIONISTA, y no del contenido generado de manera autónoma por la herramienta tecnológica utilizada como apoyo.

3.4. El CLIENTE se obliga a no utilizar, reproducir ni compartir con terceros las instrucciones, plantillas o metodologías internas de inteligencia artificial del PROFESIONISTA, mismas que constituyen Información Confidencial en términos de la **Cláusula 7** de estos Términos.

3.5. Por tratarse de una condición general aplicable a la totalidad de los servicios que presta el PROFESIONISTA, la presente disposición no admite

modificación particular, salvo pacto expreso y por escrito, señalado en la Propuesta correspondiente.

Cláusula 4.- Responsabilidad del PROFESIONISTA, Naturaleza de la Obligación y No Garantía de Resultado

4.1. Naturaleza de la obligación. El CLIENTE reconoce expresamente que los servicios profesionales objeto de estos Términos constituyen obligaciones de medios y de ninguna manera de resultado. En virtud de lo anterior, el PROFESIONISTA no garantiza la obtención de resoluciones favorables, autorizaciones administrativas, inscripciones registrales, criterios de autoridad, aceptación por parte de terceros, ni el éxito comercial, fiscal, corporativo, laboral, judicial, administrativo, patrimonial o económico del asunto encomendado.

4.2. Diligencia profesional. El PROFESIONISTA se compromete estrictamente a desplegar su diligencia profesional en la ejecución de los servicios, los cuales se prestarán de conformidad con la información suministrada por el CLIENTE, el alcance estipulado en la Propuesta y Carátula respectivas, la normatividad aplicable y su metodología interna de trabajo.

4.3. Metodología de trabajo. La prestación de los servicios se sujetará invariablemente a la metodología establecida por el PROFESIONISTA, con estricto apego al alcance expresamente contratado.

4.4. Alcance de la revisión. Salvo estipulación en contrario plasmada de manera expresa en la Propuesta correspondiente:

- a) El PROFESIONISTA no estará obligado a emitir certificación, validación o dictamen sobre la veracidad, integridad o suficiencia de la información base proporcionada por el CLIENTE o por terceros designados por éste, salvo pacto expreso en la Propuesta correspondiente.
- b) Las actuaciones y procedimientos ejecutados por el PROFESIONISTA no poseerán el carácter de auditoría, dictamen financiero, certificación o revisión bajo las Normas de Auditoría vigentes en los Estados Unidos Mexicanos, ni constituirán una validación técnica, contable, fiscal o administrativa de aquella información que exceda el alcance formalmente contratado.
- c) El PROFESIONISTA no asumirá obligación alguna de verificar, investigar o corroborar de forma independiente la información suministrada por el

CLIENTE, salvo que medie pacto expreso en contrario y por escrito en la Propuesta respectiva.

Cláusula 5.- Responsabilidad del CLIENTE.

El PROFESIONISTA actuará exclusivamente como asesor. La responsabilidad de definir el alcance y adecuación de los servicios recae en el CLIENTE, quien deberá:

- a) Asumir funciones de gestión y decisiones sobre los servicios.
- b) Asignar personal capacitado para su supervisión.
- c) Proporcionar información precisa, completa y relevante.
- d) Garantizar la colaboración necesaria para la correcta prestación del servicio.
- e) El CLIENTE reconoce que los servicios, opiniones, documentos y entregables del PROFESIONISTA se elaboran con base en la información proporcionada por el propio CLIENTE o por terceros designados por éste. En consecuencia, el CLIENTE será responsable por la veracidad, integridad, actualidad, legalidad y suficiencia de dicha información, obligándose a sacar en paz y a salvo al PROFESIONISTA frente a cualquier reclamación, daño, sanción, multa, gasto, contingencia o responsabilidad derivada de información falsa, incompleta, extemporánea, manipulada, inexacta u omitida por el CLIENTE.

Cláusula 6.- Tratamiento de Datos Personales

6.1. Cumplimiento normativo y principios. Ambas PARTES se obligan a dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), su Reglamento y demás disposiciones aplicables, rigiendo el tratamiento de los datos bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.

6.2. Aviso de Privacidad. El CLIENTE declara que, previo a la entrega de cualquier dato personal, ha tenido a su disposición y ha leído íntegramente el Aviso de Privacidad del PROFESIONISTA, disponible en rccoabogados.com.mx/avisos-de-privacidad, aceptando sus términos y condiciones.

6.3. Finalidades del tratamiento. El PROFESIONISTA tratará los datos personales del CLIENTE para las finalidades primarias consistentes en la prestación de los servicios profesionales contratados, la integración de expedientes, facturación, cumplimiento de obligaciones legales y comunicación de avances del servicio.

6.4. Datos sensibles, financieros y patrimoniales. En caso de que el servicio requiera el tratamiento de datos financieros, patrimoniales o sensibles, el CLIENTE otorga su consentimiento expreso, mediante la Aceptación de estos Términos y de la Propuesta correspondiente en los términos de la **Cláusula 33**, para que el PROFESIONISTA los trate conforme a las medidas de seguridad reforzadas que la ley exige.

6.5. Transferencias y encargados del tratamiento. El CLIENTE autoriza al PROFESIONISTA a transferir datos personales a autoridades, fedatarios públicos, corresponsales, peritos, instituciones financieras, registros públicos, dependencias, tribunales, contrapartes o terceros, cuando dicha transferencia sea necesaria para la prestación de los servicios contratados, el cumplimiento de obligaciones legales, la defensa de derechos, la ejecución de la Propuesta o el mantenimiento de la relación profesional entre las PARTES. Cuando el PROFESIONISTA utilice proveedores tecnológicos, plataformas digitales, sistemas de almacenamiento, herramientas de gestión documental o servicios similares que traten datos personales por cuenta del PROFESIONISTA, dichos proveedores actuarán como encargados del tratamiento, obligándose el PROFESIONISTA a procurar que cuenten con medidas razonables de confidencialidad y seguridad conforme a la normativa aplicable. Tratándose de datos personales sensibles, financieros o patrimoniales, el CLIENTE reconoce que su tratamiento únicamente se realizará cuando sea necesario para la prestación del servicio, cumplimiento de obligaciones legales o defensa de derechos, conforme al consentimiento otorgado mediante la Aceptación de estos Términos, la Carátula, la Propuesta y/o el Aviso de Privacidad aplicable.

6.6. Medidas de seguridad. El PROFESIONISTA se obliga a implementar y mantener medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

6.7. Incidentes de seguridad. En caso de detectarse una vulneración de seguridad que afecte de forma significativa los derechos patrimoniales o morales de los titulares, el PROFESIONISTA lo informará de inmediato al CLIENTE para que se tomen las medidas de mitigación correspondientes.

6.8. Conservación y destrucción. Los datos personales serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades del tratamiento y las obligaciones legales aplicables, procediéndose posteriormente a su bloqueo y destrucción conforme a las políticas internas de la firma.

6.9. Derechos ARCO. El CLIENTE o los titulares de los datos podrán ejercer en cualquier momento sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición (ARCO), mediante los mecanismos y procedimientos establecidos en el Aviso de Privacidad del PROFESIONISTA.

Cláusula 7.- Confidencialidad, Reserva Profesional e Información Interna

7.1. Información Confidencial. Para efectos de estos Términos, se considerará Información Confidencial toda información verbal, escrita, documental, digital, técnica, jurídica, fiscal, contable, financiera, corporativa, comercial, operativa, patrimonial, estratégica, administrativa, contractual o de cualquier otra naturaleza que una Parte revele a la otra con motivo de la Propuesta, del servicio contratado o de la relación profesional entre las PARTES. De manera enunciativa mas no limitativa, se considerará Información Confidencial la relativa a clientes, proveedores, socios, accionistas, beneficiarios controladores, operaciones, contratos, expedientes, estrategias, metodologías, modelos, plantillas, documentos de trabajo, criterios jurídicos, bases de datos, software, herramientas tecnológicas, procesos internos, honorarios, estructura corporativa, información financiera, datos personales, secretos industriales y cualquier información que por su naturaleza deba razonablemente mantenerse reservada.

7.2. Obligación de confidencialidad. Las PARTES se obligan a mantener estricta confidencialidad respecto de la Información Confidencial a la que tengan acceso, y a utilizarla exclusivamente para los fines relacionados con la prestación, ejecución, seguimiento, documentación o cumplimiento del servicio contratado, absteniéndose de divulgarla, publicarla, reproducirla, transferirla, explotarla o ponerla a disposición de terceros sin autorización previa y por escrito de la Parte titular de dicha información.

7.3. Alcance de la obligación del PROFESIONISTA. El PROFESIONISTA podrá compartir Información Confidencial únicamente con sus socios, abogados, colaboradores, personal administrativo, corresponsales, notarios, peritos, consultores, proveedores tecnológicos o terceros que intervengan razonablemente en la prestación del servicio, siempre que dicha revelación

sea necesaria para la atención del asunto y se procure que tales personas mantengan un deber de reserva o confidencialidad.

7.4. **Excepciones.** No se considerará Información Confidencial aquella que:

- a) Sea del dominio público sin que ello derive de incumplimiento de la Parte receptora.
- b) Ya se encontrara legítimamente en posesión de la Parte receptora antes de su revelación.
- c) Sea desarrollada de manera independiente por la Parte receptora sin utilizar Información Confidencial de la otra Parte.
- d) Sea recibida legalmente de un tercero que no esté sujeto a obligación de confidencialidad.
- e) Deba revelarse por disposición legal, requerimiento de autoridad competente, obligación regulatoria, mandato judicial, cumplimiento fiscal, prevención de lavado de dinero, protección de derechos o defensa jurídica del PROFESIONISTA.

7.5. **Revelación por obligación legal o autoridad.** Cuando la Información Confidencial deba revelarse por mandato legal, requerimiento de autoridad o cumplimiento de obligaciones regulatorias, la Parte obligada podrá realizar dicha revelación en la medida estrictamente necesaria, sin que ello constituya incumplimiento a estos Términos, deber de confidencialidad, reserva profesional o protección de datos personales.

7.6. **Información del PROFESIONISTA.** El CLIENTE reconoce que las metodologías, plantillas, modelos, formatos, criterios internos, documentos de trabajo, estrategias, prompts, flujos de trabajo, bases de conocimiento, herramientas tecnológicas, sistemas internos, know-how y demás elementos desarrollados o utilizados por el PROFESIONISTA constituyen Información Confidencial y propiedad exclusiva del PROFESIONISTA, por lo que el CLIENTE no podrá reproducirlos, modificarlos, compartirlos, comercializarlos, entregarlos a terceros o utilizarlos para fines distintos al servicio contratado.

7.7. **Subsistencia.** Las obligaciones de confidencialidad previstas en esta cláusula permanecerán vigentes durante la relación profesional y por un periodo de 5 (cinco) años posteriores a su terminación. Tratándose de secretos industriales, datos personales, información patrimonial sensible, estrategias

jurídicas, información interna del PROFESIONISTA o información que por su naturaleza deba mantenerse reservada, la obligación subsistirá mientras dicha información conserve tal carácter.

7.8. Devolución o destrucción. A la terminación del servicio, cada Parte podrá solicitar por escrito la devolución o destrucción de la Información Confidencial que haya entregado a la otra Parte, salvo aquella que deba conservarse por obligación legal, fiscal, regulatoria, contable, de prevención de lavado de dinero, defensa jurídica, control interno, respaldo tecnológico o políticas documentales del PROFESIONISTA.

7.9. Incumplimiento. La divulgación, uso indebido, reproducción no autorizada o aprovechamiento de Información Confidencial dará lugar a la responsabilidad que corresponda conforme a estos Términos y la legislación aplicable, sin perjuicio del derecho de la Parte afectada a reclamar daños, perjuicios, medidas cautelares, suspensión del servicio, terminación de la relación profesional o cualquier otra acción legal procedente.

Cláusula 8.- Impuestos.

Los honorarios no incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual será responsabilidad del CLIENTE. El importe se incrementará en el monto correspondiente.

Cláusula 9.- Facturación

9.1. Emisión de comprobantes fiscales. El PROFESIONISTA emitirá los comprobantes fiscales digitales correspondientes a los honorarios, anticipos, parcialidades, gastos reembolsables y demás cantidades pagadas por el CLIENTE, conforme a la legislación fiscal aplicable y con base en los datos fiscales proporcionados por el CLIENTE en la Carátula o por los medios autorizados.

9.2. Primera factura. Salvo que la Propuesta correspondiente establezca algo distinto, la primera factura se emitirá con motivo de la Aceptación de la Propuesta y corresponderá al anticipo, primera parcialidad o cantidad inicial pactada para el inicio de los servicios.

9.3. Periodicidad de facturación. Las facturas subsecuentes se emitirán conforme a la periodicidad señalada en la Carátula o en la Propuesta correspondiente. En caso de no señalarse una periodicidad específica, el PROFESIONISTA podrá emitirlas de manera mensual, conforme al avance del servicio, parcialidades pactadas, honorarios devengados o gastos reembolsables generados.

9.4. **Modalidad fiscal.** Cuando el pago de los honorarios se realice en parcialidades o de manera diferida, el PROFESIONISTA podrá emitir los comprobantes fiscales en la modalidad fiscal que corresponda, incluyendo, en su caso, los complementos de pago respectivos, conforme a las disposiciones fiscales aplicables.

9.5. **Datos fiscales del CLIENTE.** El CLIENTE será responsable de proporcionar datos fiscales completos, correctos y actualizados para la emisión de los comprobantes fiscales. Cualquier error, omisión, retraso o inconsistencia en dichos datos será responsabilidad exclusiva del CLIENTE, sin que ello suspenda o difiera su obligación de pago.

9.6. **Correcciones o sustituciones.** Cualquier solicitud de cancelación, corrección, sustitución o reexpedición de facturas deberá realizarse por escrito y estará sujeta a los plazos, requisitos y limitaciones previstos en la legislación fiscal aplicable. El PROFESIONISTA no será responsable por la imposibilidad de modificar comprobantes fiscales cuando ésta derive de información incorrecta o extemporánea proporcionada por el CLIENTE.

Cláusula 10.- Viáticos.

Los gastos de viaje deberán anticiparse al menos 24 (veinticuatro) horas antes del traslado. Si no es posible anticiparlos, el PROFESIONISTA los cubrirá y el CLIENTE los reembolsará a la conclusión del viaje, con comprobante adjunto.

Cláusula 11.- Terminación, Suspensión, Abandono y Cancelación de Servicios.

11.1. **Definiciones operativas.** Para efectos de la presente cláusula, los siguientes conceptos tendrán el significado que se indica a continuación:

- a) **Fase iniciada:** cualquier actividad, gestión, análisis, investigación, revisión documental, reunión, llamada, redacción, negociación, preparación de estrategia, coordinación interna, comunicación con terceros, trámite, acompañamiento o avance material realizado por el PROFESIONISTA respecto de un hito, etapa, entregable o servicio contratado, aun cuando el entregable final no haya sido concluido o entregado al CLIENTE.
- b) **Abandono del servicio:** la falta de respuesta, seguimiento, entrega de información, documentación, instrucciones o autorizaciones necesarias por parte del CLIENTE durante un periodo de 15 (quince) días naturales continuos, contados a partir del último requerimiento realizado por el

PROFESIONISTA por los medios de contacto señalados en la Carátula o en la Propuesta correspondiente.

11.2. **Causas de terminación.** El servicio podrá concluir por cualquiera de las siguientes causas:

- a) Por cumplimiento del objeto, fases, entregables o servicios contratados conforme a la Propuesta correspondiente.
- b) Por mutuo acuerdo de las PARTES, manifestado por escrito, con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación, salvo que se acuerde un plazo distinto.
- c) Por incumplimiento grave de cualquiera de las PARTES a las obligaciones asumidas en estos Términos, en la Carátula o en la Propuesta correspondiente.
- d) Por abandono del servicio imputable al CLIENTE.
- e) Por falta de pago oportuno de honorarios, anticipos, parcialidades, gastos reembolsables, viáticos o cualquier cantidad a cargo del CLIENTE.
- f) Por negativa, retraso, falsedad, insuficiencia o inconsistencia en la entrega de información, documentación, autorizaciones o instrucciones necesarias para la prestación del servicio.
- g) Por instrucciones del CLIENTE que, a juicio profesional del PROFESIONISTA, sean contrarias a la ley, a la ética profesional, a las buenas prácticas corporativas, a la normativa aplicable en materia de prevención de lavado de dinero, protección de datos personales, anticorrupción o cualquier otra disposición aplicable.
- h) Por pérdida de confianza, falta de probidad, conflicto de interés real o potencial, trato indebido, conducta agresiva, amenazas, presión indebida o cualquier acto del CLIENTE que afecte la independencia profesional, reputación, seguridad, integridad o intereses legítimos del PROFESIONISTA, sus socios, abogados, colaboradores, corresponsales o terceros relacionados.

11.3. Suspensión del servicio. El PROFESIONISTA podrá suspender total o parcialmente la prestación de los servicios, sin responsabilidad alguna a su cargo, cuando el CLIENTE incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Falta de pago de cualquier cantidad vencida.
- b) Falta de entrega de información, documentación, instrucciones, autorizaciones o elementos necesarios para continuar con el servicio.
- c) Existencia de inconsistencias, omisiones o contradicciones relevantes en la información proporcionada por el CLIENTE.
- d) Existencia de un riesgo legal, ético, reputacional, operativo, fiscal, corporativo, laboral, administrativo o regulatorio que impida continuar razonablemente con el servicio.
- e) Cualquier otra causa imputable al CLIENTE que imposibilite, retrase o dificulte materialmente la prestación del servicio.

11.3.1. Durante el periodo de suspensión, el PROFESIONISTA no será responsable por vencimientos, retrasos, pérdida de oportunidades, consecuencias legales, fiscales, administrativas, corporativas, laborales, registrales, notariales, judiciales o de cualquier otra naturaleza que deriven directa o indirectamente de dicha suspensión, siempre que ésta tenga origen en causas imputables al CLIENTE.

11.4. Efectos económicos de la terminación, cancelación, suspensión o abandono imputable al CLIENTE. En caso de que el CLIENTE cancele, suspenda, abandone o dé por terminado el servicio por causas no imputables al PROFESIONISTA, no procederá devolución alguna de los honorarios pagados, anticipos, parcialidades o cantidades cubiertas hasta ese momento, en virtud de que dichos montos cubren, entre otros conceptos, gestión inicial, reserva de agenda, asignación de personal, análisis preliminar, apertura de expediente, costos administrativos, planeación estratégica y recursos destinados por el PROFESIONISTA desde la Aceptación de la Propuesta.

11.4.1. Asimismo, el CLIENTE estará obligado a pagar:

- a) El 100% (cien por ciento) de los honorarios correspondientes a las Fases iniciadas.
- b) Los honorarios devengados por servicios efectivamente prestados.

- c) Los servicios urgentes solicitados y aceptados, desde el momento en que el PROFESIONISTA haya iniciado cualquier actividad relacionada con ellos.
- d) Los gastos reembolsables, viáticos, derechos, trámites, pagos a terceros, corresponsales, notarios, peritos, gestores, proveedores o cualquier otra erogación realizada o comprometida por el PROFESIONISTA con motivo del servicio.
- e) Los intereses moratorios, gastos administrativos, gastos de cobranza y demás cantidades que resulten procedentes conforme a estos Términos, la Carátula o la Propuesta correspondiente.

11.5. Abandono del servicio. En caso de abandono del servicio por parte del CLIENTE, el PROFESIONISTA podrá, a su elección:

- a) Suspender el asunto hasta recibir instrucciones, información o documentación suficiente.
- b) Dar por terminado el servicio sin responsabilidad alguna.
- c) Emitir el finiquito correspondiente por honorarios devengados, Fases iniciadas, gastos incurridos y demás cantidades pendientes.
- d) Cerrar administrativamente el expediente.

11.5.1. El abandono no liberará al CLIENTE de su obligación de pago respecto de honorarios devengados, Fases iniciadas, servicios urgentes, gastos incurridos, compromisos asumidos con terceros o cualquier otra cantidad exigible conforme a estos Términos.

11.6. Derecho de retención y liberación de entregables. Mientras el CLIENTE mantenga saldos vencidos o cantidades pendientes de pago, el PROFESIONISTA podrá retener, suspender o abstenerse de entregar versiones finales, archivos editables, opiniones, dictámenes, contratos, escritos, reportes, estrategias, documentos de trabajo, comunicaciones, constancias internas, expedientes digitales, anexos, soportes o cualquier Entregable generado con motivo del servicio.

11.6.1. Los Entregables no pagados en su totalidad no se considerarán liberados, autorizados ni aprobados para uso, firma, presentación, circulación,

reproducción, modificación, entrega a terceros o utilización frente a autoridades, fedatarios, contrapartes, instituciones financieras, socios, accionistas, clientes, proveedores o cualquier tercero.

11.6.2. El PROFESIONISTA no estará obligado a entregar archivos editables, formatos internos, metodologías, modelos, plantillas, notas de trabajo, criterios internos, investigaciones preliminares, prompts, flujos de trabajo, bases de conocimiento, documentos internos o cualquier otro material que forme parte de su metodología profesional, aun cuando el CLIENTE haya cubierto los honorarios correspondientes, salvo pacto expreso y por escrito en la Propuesta.

11.6.3. Tratándose de documentos originales propiedad del CLIENTE que hayan sido entregados físicamente al PROFESIONISTA, éstos podrán ser devueltos previa solicitud escrita del CLIENTE, dejando constancia de recepción, sin que dicha devolución implique liberación de Entregables, renuncia al cobro de honorarios o reconocimiento de cumplimiento total por parte del CLIENTE.

11.7. **Finiquito y cierre de expediente.** En cualquier supuesto de terminación, suspensión definitiva, cancelación o abandono, el PROFESIONISTA podrá elaborar un estado de cuenta o finiquito en el que se identifiquen los honorarios devengados, Fases iniciadas, gastos reembolsables, pagos pendientes, intereses moratorios y demás cantidades a cargo del CLIENTE.

11.7.1. El cierre administrativo del expediente no implicará renuncia del PROFESIONISTA al cobro de cantidades pendientes, ni liberará al CLIENTE de obligaciones de confidencialidad, pago, indemnidad, protección de propiedad intelectual, uso restringido de Entregables, reembolso de gastos o cualquier otra obligación que por su naturaleza deba subsistir después de concluida la relación profesional.

11.8. **Excepción por incumplimiento comprobado del PROFESIONISTA.** La política de no devolución y los efectos económicos previstos en la presente cláusula no serán aplicables cuando la terminación derive de un incumplimiento grave, directo y comprobado del PROFESIONISTA a sus obligaciones profesionales, siempre que dicho incumplimiento no haya sido causado, provocado o agravado por actos, omisiones, retrasos, instrucciones, información incompleta o falta de colaboración del CLIENTE.

11.8.1. En tal supuesto, la responsabilidad del PROFESIONISTA se regirá exclusivamente por lo previsto en la cláusula relativa al Límite de

Responsabilidad, sin perjuicio de los honorarios que correspondan por servicios efectivamente prestados y no controvertidos.

Cláusula 12.- Política de Trabajos Urgentes (Rush).

Se entenderán como “Trabajos Urgentes” o “Rush” aquellos servicios que el CLIENTE requiera con tiempos de entrega menores a los estándares de la firma, o que deban ejecutarse fuera de los horarios hábiles de oficina. La aceptación de dichos servicios estará sujeta a la disponibilidad operativa del PROFESIONISTA al momento de la solicitud. En caso de ser aceptados, se aplicará un recargo sobre los honorarios ordinarios de hasta un 40% (cuarenta por ciento), mismo que deberá ser comunicado por el PROFESIONISTA y aceptado por el CLIENTE previo al inicio de la labor. El PROFESIONISTA no garantiza la atención de solicitudes de urgencia si la capacidad del equipo se encuentra comprometida o si la información base no es proporcionada por el CLIENTE en tiempo y forma.

Cláusula 13.- Legislación y Jurisdicción.

Se aplicará el Código Civil para el Estado de Sinaloa y la legislación estatal y federal aplicable. En caso de controversia, el PROFESIONISTA y el CLIENTE se someten a los tribunales competentes por materia con sede o competencia en Mazatlán, Sinaloa, salvo que la Propuesta correspondiente señale una jurisdicción distinta, renunciando expresamente a cualquier otro domicilio.

Cláusula 14.- Límite de Responsabilidad.

14.1. Para servicios únicos, el límite se calculará sobre los honorarios efectivamente pagados por el servicio específico que dio origen a la reclamación. Para iguales o servicios recurrentes, el límite se calculará sobre los honorarios efectivamente pagados durante los tres meses inmediatos anteriores al hecho que origine la reclamación.

14.2. El PROFESIONISTA no será responsable por decisiones de negocio, fiscales, contables, corporativas, laborales, administrativas o patrimoniales adoptadas por el CLIENTE, ni por actos de autoridades, notarios, registros públicos, instituciones financieras, terceros, contrapartes o corresponsales externos, salvo negligencia grave directamente imputable al PROFESIONISTA determinada por autoridad competente.

14.3. Si en la Carátula respectiva se omitiera la especificación de un múltiplo para el límite de responsabilidad, la cuantía máxima exigible al PROFESIONISTA quedará restringida a la suma total que el CLIENTE haya cubierto por el concepto del servicio particular del cual derive la controversia.

14.4. Las restricciones de responsabilidad aquí estipuladas carecerán de validez en supuestos donde medie dolo o una falta profesional grave atribuible al PROFESIONISTA, a condición de que tal proceder sea calificado y ratificado mediante resolución firme de la autoridad competente.

14.5. Queda excluido cualquier tipo de resarcimiento a cargo del PROFESIONISTA por menoscabos, sanciones o efectos legales adversos que tengan su origen en datos o documentos fraudulentos, parciales, fuera de tiempo, alterados o imprecisos suministrados por el CLIENTE o por conducto de sus representantes.

14.6. En ningún caso el PROFESIONISTA será responsable por pérdida de utilidades, lucro cesante, pérdida de oportunidades de negocio, afectaciones reputacionales, daños indirectos, consecuenciales, incidentales, especiales, ejemplares, punitivos, pérdida de valor comercial, pérdida de clientes o cualquier otro daño que no derive de manera directa, inmediata y comprobable de una conducta imputable al PROFESIONISTA.

Cláusula 15.- Responsabilidad Laboral.

La presente relación no es de naturaleza laboral. El PROFESIONISTA es un prestador independiente de servicios profesionales. El CLIENTE no está obligado a aportar cantidades por INFONAVIT, SAR, AFORE, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional ni indemnización laboral alguna.

Cláusula 16.- Cesión de Derechos y Vigencia.

El PROFESIONISTA y el CLIENTE no podrán ceder sus derechos u obligaciones sin consentimiento previo y por escrito de la otra Parte. Los acuerdos vigentes reemplazarán cualquier comunicación previa, y ambas PARTES se comprometen a resolver desacuerdos de manera amistosa.

Cláusula 17.- Forma y Medios de Pago

17.1. El pago de los honorarios podrá realizarse mediante transferencia electrónica, depósito bancario o cheque nominativo a favor de Cuidamos Tu Empresa, S.C. que proporcione en sus cotizaciones o propuestas de servicio.

17.2. El CLIENTE será responsable de cualquier comisión, cargo bancario o gasto derivado del medio de pago elegido. En caso de que un pago sea rechazado, cancelado o revertido por la institución bancaria del CLIENTE por causas no imputables al PROFESIONISTA, el CLIENTE deberá cubrir de inmediato el monto correspondiente, más los gastos administrativos y bancarios que dicha situación genere.

Cláusula 18.- Intereses Moratorios

18.1. En caso de que el CLIENTE incurra en mora respecto de cualquier pago pactado, se generará el interés moratorio señalado en la Carátula correspondiente. En caso de que la Carátula no establezca una tasa específica, se aplicará de manera supletoria una tasa moratoria del 3% (tres por ciento) mensual sobre el saldo insoluto, calculada desde el día siguiente a la fecha de vencimiento y hasta la fecha en que se realice el pago total correspondiente, sin necesidad de requerimiento judicial o extrajudicial previo.

18.2. Independientemente del cobro de intereses moratorios, el PROFESIONISTA se reserva el derecho de suspender la prestación de los servicios hasta que el CLIENTE se encuentre al corriente en sus pagos, sin que dicha suspensión genere responsabilidad alguna a cargo del PROFESIONISTA por los efectos que ello pudiera ocasionar en los asuntos del CLIENTE.

Cláusula 19.- Actualización de Honorarios.

19.1. En aquellos casos en los que la prestación del servicio se extienda por más de un año conforme a la Propuesta aceptada, los honorarios pactados podrán actualizarse de manera anual conforme a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el INEGI, o bien conforme al porcentaje que se indique expresamente en la Propuesta vigente. El PROFESIONISTA notificará al CLIENTE por escrito, con al menos 30 (treinta) días naturales de anticipación, cualquier actualización de honorarios.

19.2. Esta cláusula queda fuera de los esquemas de iguala mensual o servicio recurrente, mismos que se registrarán por sus propios términos y condiciones específicos.

Cláusula 20.- Prevención de Lavado de Dinero (LFPIORPI)

20.1. El CLIENTE reconoce que, conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y su Reglamento, algunos servicios profesionales pueden constituir Actividades Vulnerables.

20.2. El CLIENTE se obliga a proporcionar de manera oportuna, veraz y completa la información de identificación, beneficiario controlador, origen de recursos, estructura corporativa, poderes, documentación soporte y demás información requerida por el PROFESIONISTA para cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención de lavado de dinero.

20.3. La negativa, retraso, falsedad, inconsistencia o insuficiencia de dicha información facultará al PROFESIONISTA para suspender o terminar el servicio sin responsabilidad, conservando el derecho al cobro de honorarios devengados, anticipos, gastos y servicios iniciados.

20.4. Cuando el asunto se ubique en supuestos de Actividad Vulnerable, el PROFESIONISTA cumplirá con las obligaciones de identificación, aviso y resguardo de información, incluyendo la presentación de avisos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuando proceda, sin que esto constituya violación al deber de confidencialidad pactado en la **Cláusula 7**.

20.5. El CLIENTE reconoce que el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, identificación de beneficiario controlador, integración de expediente, conservación documental y presentación de avisos o reportes, cuando proceda, constituye una obligación legal independiente de cualquier pacto de confidencialidad. En consecuencia, el cumplimiento de dichas obligaciones por parte del PROFESIONISTA no podrá considerarse violación al secreto profesional, deber de confidencialidad, reserva contractual o protección de datos personales, siempre que se realice conforme a la legislación aplicable.

Cláusula 21.- Legalidad del Encargo, Anticorrupción y Cumplimiento

21.1. El CLIENTE declara que los recursos, documentos, instrucciones, operaciones y finalidades relacionadas con el servicio contratado son lícitos y no tienen por objeto simular actos, ocultar información, encubrir beneficiarios, defraudar a terceros, evadir obligaciones legales o realizar conductas contrarias a la ley, a la ética profesional o a las buenas prácticas corporativas.

21.2. El CLIENTE se obliga a proporcionar al PROFESIONISTA información veraz, completa, actualizada y suficiente para acreditar la legalidad del encargo, la naturaleza de la operación, el origen de los recursos y, cuando resulte aplicable, la identidad de las personas que intervengan directa o indirectamente en el asunto.

21.3. El PROFESIONISTA podrá rechazar, suspender o terminar el servicio, sin responsabilidad alguna, cuando advierta indicios razonables de simulación, fraude, corrupción, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, conflicto ético, uso indebido de documentos, declaraciones falsas, ocultamiento de información o cualquier conducta que pueda comprometer la legalidad del encargo, su independencia profesional, reputación o cumplimiento normativo.

21.4. En caso de suspensión o terminación por cualquiera de las causas anteriores, el PROFESIONISTA conservará el derecho al cobro de honorarios devengados, anticipos, gastos reembolsables, servicios iniciados y demás cantidades pendientes.

21.5. El cumplimiento de obligaciones legales, regulatorias, de prevención de lavado de dinero, requerimientos de autoridad o políticas internas de cumplimiento no constituirá violación al deber de confidencialidad, secreto profesional, protección de datos personales o reserva contractual.

Cláusula 22.- Conflicto de Intereses

22.1. El PROFESIONISTA realizará, previo a la aceptación de cada asunto, una revisión razonable para identificar posibles conflictos de intereses con clientes actuales. El PROFESIONISTA podrá abstenerse de aceptar, continuar o ampliar cualquier asunto cuando, a su juicio profesional, exista un conflicto de interés real, potencial, aparente o sobrevenido. En caso de que sea jurídicamente viable continuar, deberá obtenerse consentimiento informado por escrito de las partes involucradas, sin que ello obligue al PROFESIONISTA a revelar información confidencial de otros clientes.

- a) **Operaciones entre dos clientes del PROFESIONISTA con iguala vigente:** cuando dos clientes del PROFESIONISTA celebren una operación entre sí, y el PROFESIONISTA tenga celebrada una iguala con alguno de ellos, el PROFESIONISTA deberá manifestar expresamente a ambas partes que el trabajo relacionado con dicha operación será cargado a la iguala correspondiente o facturado al cliente que la contrató, según sea el caso. De no ser posible realizar dicha manifestación, o de no llegar a un acuerdo claro al respecto con ambas partes, el PROFESIONISTA se abstendrá de intervenir en la operación.
- b) **Asuntos entre el CLIENTE y otro cliente del PROFESIONISTA:** cuando el CLIENTE contrate al PROFESIONISTA para atender un asunto en el que la contraparte sea, a su vez, cliente del PROFESIONISTA, éste podrá intervenir siempre y cuando ambas partes tengan pleno conocimiento y claridad respecto de los términos y condiciones de la operación. Si alguno de dichos términos o condiciones pudiera afectar los intereses de alguna de las partes, el PROFESIONISTA deberá manifestarlo de manera clara y oportuna a ambos clientes.

En caso de que el asunto se torne controvertido en contra de alguno de los clientes involucrados, el PROFESIONISTA deberá excusarse de continuar interviniendo en el mismo hasta que las partes lleguen a una

solución, sin que en ningún caso pueda asumir un rol de defensa o representación a favor de alguna de ellas en dicha controversia. Respecto del CLIENTE que originalmente contrató al PROFESIONISTA, este último deberá hacerle saber, desde el inicio del asunto, la existencia de dicha condición y los límites que ello implica para el alcance del servicio. Si, no obstante lo anterior, el CLIENTE decide que el PROFESIONISTA continúe interviniendo, se procederá conforme a las salvedades aquí señaladas.

- c) **Disposición general:** en caso de que surja cualquier otro conflicto de intereses real o potencial no contemplado en los incisos anteriores, el PROFESIONISTA lo notificará al CLIENTE a la brevedad posible, y ambas PARTES acordarán la forma de proceder, ya sea mediante la implementación de mecanismos de confidencialidad interna ("murallas de información"), la reasignación del asunto a otro profesional del PROFESIONISTA, o, en su caso, la terminación de la relación respecto del asunto en conflicto, sin responsabilidad para el PROFESIONISTA.

Cláusula 23.- Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Ninguna de las PARTES será responsable por el incumplimiento o retraso en sus obligaciones cuando este derive de caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales aquellos eventos imprevisibles o inevitables ajenos a la voluntad de las PARTES, incluyendo, de manera enunciativa más no limitativa, desastres naturales, contingencias sanitarias, actos de autoridad, fallas generalizadas en sistemas electrónicos o de telecomunicaciones, y demás causas de fuerza mayor reconocidas por la legislación aplicable. La Parte afectada deberá notificar a la otra a la brevedad posible, señalando la naturaleza del evento y su duración estimada.

Cláusula 24.- Resguardo y Devolución de Expedientes

24.1. Una vez concluida la relación profesional, el PROFESIONISTA conservará los expedientes físicos y digitales relacionados con los servicios prestados por un periodo de 5 (cinco) años, conforme a sus políticas internas de resguardo documental y a la normativa aplicable en materia fiscal y de protección de datos personales. Transcurrido dicho plazo, el PROFESIONISTA podrá proceder a la destrucción segura de dicha información.

24.2. El CLIENTE podrá solicitar por escrito la devolución o copia de sus expedientes en cualquier momento durante dicho periodo, corriendo por su cuenta los gastos de reproducción, digitalización o envío que se generen.

Cláusula 25.- Uso de Herramientas Tecnológicas y de Inteligencia Artificial

25.1. El PROFESIONISTA podrá utilizar herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial únicamente como apoyo interno, siempre bajo revisión humana profesional. El uso de dichas herramientas en ningún caso sustituye el criterio, análisis y responsabilidad profesional de los abogados del PROFESIONISTA, quienes revisarán y validarán todo Entregable antes de su entrega al CLIENTE.

25.2. En ningún caso el CLIENTE tendrá derecho de acceso a prompts, flujos de trabajo, metodologías, plantillas, bases de conocimiento o sistemas internos del PROFESIONISTA.

25.3. El PROFESIONISTA procurará no ingresar datos personales sensibles, secretos industriales, información patrimonial relevante o información altamente confidencial del CLIENTE en herramientas que no cuenten con controles razonables de privacidad, confidencialidad y seguridad.

25.4. El CLIENTE podrá solicitar por escrito que determinado asunto no sea asistido con herramientas de inteligencia artificial; en ese caso, el PROFESIONISTA podrá ajustar honorarios, tiempos de entrega o incluso abstenerse de aceptar el asunto si ello afecta su metodología interna.

Cláusula 26.- Subcontratación y Corresponsales

26.1. El PROFESIONISTA podrá apoyarse en abogados, notarios, corredores públicos, peritos o corresponsales externos para la atención de trámites específicos que así lo requieran, particularmente en jurisdicciones distintas a Mazatlán, Sinaloa. Dicha colaboración no generará relación laboral alguna entre el CLIENTE y dichos terceros, ni implicará responsabilidad solidaria del PROFESIONISTA respecto de los actos u omisiones de dichos corresponsales, salvo negligencia comprobada en su selección.

26.2. Asimismo, la colaboración entre el PROFESIONISTA y dichos corresponsales o terceros tampoco generará relación laboral alguna entre éstos y el PROFESIONISTA, en el entendido de que dichos corresponsales prestan sus servicios de manera independiente y bajo su propia responsabilidad profesional.

Cláusula 27.- Notificaciones

27.1. Para efectos de estos Términos, se tendrán como domicilios oficiales para recibir notificaciones relacionadas con el servicio los siguientes:

- a) Domicilio del PROFESIONISTA: el señalado como domicilio de sus oficinas, donde presta sus servicios de manera habitual.
- b) Domicilio del CLIENTE: el que se indique en la Carátula correspondiente.

27.2. Cualquier notificación realizada a dichos domicilios se tendrá por debidamente entregada, salvo prueba en contrario. Es responsabilidad de cada Parte notificar a la otra cualquier cambio en su domicilio para efectos de notificaciones.

Cláusula 28.- Validez de Medios Electrónicos, Firma Electrónica y Evidencia Digital

28.1. Las PARTES reconocen la plena validez jurídica de las comunicaciones, notificaciones, aceptaciones, autorizaciones, instrucciones, propuestas, estos Términos, anexos, carátulas, modificaciones, entregables y demás documentos que se generen, envíen, reciban, acepten o conserven mediante medios electrónicos, ópticos, digitales, plataformas tecnológicas, correo electrónico, aplicaciones de mensajería, sistemas de firma electrónica o cualquier otra tecnología que permita dejar constancia de su emisión, recepción, aceptación o conservación.

28.2. Las PARTES acuerdan que estos Términos, la Carátula, la Propuesta correspondiente y cualquier documento relacionado podrán ser aceptados mediante firma autógrafa, firma autógrafa digitalizada, firma electrónica simple, firma electrónica avanzada, aceptación por correo electrónico, confirmación expresa por mensaje de datos, plataformas de firma electrónica, códigos de verificación, casillas de aceptación, acuses electrónicos, pago de honorarios o anticipos, instrucción de inicio de servicios, envío de información o documentación, o cualquier otro medio tecnológico o acto inequívoco que permita atribuir razonablemente la manifestación de voluntad a la Parte correspondiente, en los términos de la **Cláusula 33** de estos Términos.

28.3. Para efectos probatorios, las PARTES reconocen como medios válidos de identificación, atribución, aceptación, integridad y trazabilidad, de manera enunciativa mas no limitativa, los siguientes: dirección de correo electrónico, número telefónico, usuario de plataforma, dirección IP, fecha y hora de envío o firma, sello de tiempo, certificado digital, código de verificación, autenticación de dos factores, acuse de recibo, historial de auditoría, bitácora electrónica, geolocalización cuando esté disponible, metadatos del documento, hash, folio de transacción, registro de apertura, descarga o aceptación, así como cualquier constancia generada por la plataforma tecnológica utilizada.

28.4. El CLIENTE reconoce que las comunicaciones enviadas desde los correos electrónicos, números telefónicos, plataformas, usuarios o medios de contacto señalados en la Carátula o utilizados habitualmente durante la prestación del servicio se presumirán válidamente emitidas por el CLIENTE o por personas autorizadas por éste, salvo prueba en contrario.

28.5. Las PARTES acuerdan que los documentos firmados, aceptados o enviados por medios electrónicos producirán los mismos efectos jurídicos que aquellos suscritos con firma autógrafa, siempre que permitan identificar a la Parte que los emite o acepta y conservar la información íntegra y accesible para su ulterior consulta, en términos del Código de Comercio y demás legislación aplicable.

28.6. Cada Parte será responsable de la custodia, uso y control de sus cuentas de correo electrónico, dispositivos, contraseñas, claves, certificados, números telefónicos, usuarios, accesos y demás medios de identificación electrónica. En consecuencia, cualquier comunicación, aceptación o instrucción enviada desde dichos medios se presumirá válida y atribuible a la Parte titular, salvo prueba fehaciente en contrario.

Cláusula 29.- Divisibilidad.

En caso de que alguna disposición de estos Términos sea declarada nula, inválida o inaplicable por autoridad competente, dicha nulidad no afectará la validez del resto de las disposiciones, las cuales continuarán en pleno vigor y efecto.

Cláusula 30.- Acuerdo Total y Prelación de Documentos.

30.1. Estos Términos, junto con la Carátula de Propuesta / Datos Particulares del Servicio y la Propuesta específica aceptada por el CLIENTE, constituyen el marco general e íntegro aplicable a la prestación de servicios profesionales entre el PROFESIONISTA y el CLIENTE, y sustituyen cualquier negociación, acuerdo o comunicación previa, ya sea verbal o escrita, salvo pacto expreso, específico y por escrito en contrario.

30.2. En caso de contradicción entre los documentos aplicables, prevalecerán en el siguiente orden:

- I. La Carátula de Propuesta / Datos Particulares del Servicio;
- II. La Propuesta específica aceptada;
- III. Los presentes Términos y Condiciones Generales;
- IV. Los anexos técnicos.

30.3. No obstante, ninguna Propuesta o Carátula podrá modificar las disposiciones relativas a confidencialidad, propiedad intelectual, límite de responsabilidad, uso de entregables, no reembolso, datos personales, PLD o jurisdicción, salvo pacto expreso, específico y por escrito entre el PROFESIONISTA y el CLIENTE.

Cláusula 31.- Idioma.

Estos Términos y la Propuesta correspondiente se redactan en idioma español. En caso de que se genere una versión en otro idioma para fines de referencia del CLIENTE, la versión en español será la que prevalezca para todos los efectos legales.

Cláusula 32.- Gastos Reembolsables

32.1. **Gastos no incluidos en honorarios.** Salvo que la Carátula o la Propuesta correspondiente establezcan expresamente lo contrario, los honorarios profesionales pactados únicamente comprenden la **prestación de los servicios profesionales del PROFESIONISTA**, por lo que no incluyen derechos, impuestos, aprovechamientos, contribuciones, gastos administrativos, viáticos, traslados, hospedaje, alimentación, mensajería, certificaciones, copias, cotejos, publicaciones, traducciones, legalizaciones, apostillas, inscripciones, gestorías, honorarios de terceros, pagos a autoridades, fedatarios públicos, peritos, corredores públicos, notarios, fiduciarias, instituciones financieras, proveedores tecnológicos, plataformas digitales o cualquier otro gasto externo necesario o conveniente para la ejecución del servicio contratado.

32.2. **Obligación de reembolso.** El CLIENTE se obliga a reembolsar al PROFESIONISTA todos los gastos razonables, comprobables y relacionados con el servicio contratado que éste haya realizado o comprometido por cuenta del CLIENTE, siempre que dichos gastos deriven directa o indirectamente de la Propuesta, de instrucciones del CLIENTE, de la naturaleza del asunto o de requerimientos de autoridades, terceros, fedatarios, registros públicos, instituciones financieras, corresponsales, proveedores o dependencias públicas o privadas.

32.3. **Anticipo de gastos.** El PROFESIONISTA podrá solicitar al CLIENTE, en cualquier momento, el anticipo de gastos que estime necesarios para la adecuada atención del asunto. La falta de entrega oportuna de dichos anticipos facultará al PROFESIONISTA para suspender total o parcialmente la prestación del servicio, sin responsabilidad alguna a su cargo por retrasos, vencimientos, consecuencias legales, administrativas, registrales, fiscales,

corporativas, laborales o de cualquier otra naturaleza que deriven de dicha falta de provisión de fondos.

32.4. Pagos urgentes o no previstos. Cuando por la naturaleza, urgencia o continuidad del asunto sea necesario realizar gastos no previstos o pagos inmediatos para evitar retrasos, vencimientos, pérdida de oportunidades, afectaciones al trámite o perjuicios al CLIENTE, el PROFESIONISTA podrá realizarlos o comprometerlos razonablemente, siempre que se relacionen con el servicio contratado. En tal caso, el CLIENTE deberá reembolsarlos dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a la solicitud correspondiente, acompañada del comprobante disponible o de la justificación razonable del gasto.

32.5. Comprobación. Los gastos reembolsables serán comprobados mediante factura, recibo, comprobante de pago, acuse, cotización aceptada, estado de cuenta, transferencia, comprobante emitido por autoridad, fedatario, proveedor, corresponsal o cualquier otro documento razonablemente idóneo para acreditar la erogación o compromiso de pago.

32.6. Gastos específicos. La Carátula o la Propuesta correspondiente podrá señalar gastos reembolsables específicos aplicables al servicio contratado, tales como derechos registrales, gastos notariales, avalúos, certificados, viáticos, publicaciones, pagos fiduciarios, gestorías, traducciones, certificaciones, dictámenes técnicos, honorarios de peritos, corresponsales o cualquier otro concepto particular. Dicha enumeración será enunciativa y no limitará la obligación del CLIENTE de cubrir otros gastos necesarios, razonables o derivados del servicio.

32.7. Independencia de los honorarios. El pago o reembolso de gastos será independiente del pago de honorarios profesionales, anticipos, parcialidades, intereses moratorios o cualquier otra cantidad a cargo del CLIENTE. La falta de pago de gastos reembolsables se considerará incumplimiento para efectos de suspensión, terminación, retención de entregables y cobro de saldos vencidos conforme a estos Términos.

32.8. Comunicación de contingencias. El PROFESIONISTA procurará informar oportunamente al CLIENTE sobre gastos relevantes, contingencias, variaciones o necesidades de pago que pudieran afectar el desarrollo del servicio, siempre que ello sea materialmente posible conforme a la naturaleza y urgencia del asunto.

Cláusula 33.- Aceptación de los Términos y Condiciones Generales

33.1. Los presentes Términos, al ser emitidos unilateralmente por el PROFESIONISTA, se entenderán conocidos y aceptados por el CLIENTE, sin necesidad de firma independiente de cada una de sus disposiciones, cuando ocurra cualquiera de los siguientes actos, indistintamente y sin que se requiera que concurren todos ellos:

- a) La firma de la Propuesta, Carátula, cotización u orden de servicio correspondiente, por cualquier medio autógrafo o electrónico.
- b) La aceptación manifestada por correo electrónico, mensaje de datos, WhatsApp, plataforma digital o cualquier otro medio tecnológico.
- c) El pago total o parcial de honorarios, anticipo, iguala, primera parcialidad, gasto reembolsable o cualquier otra cantidad vinculada al servicio.
- d) La instrucción de inicio de los servicios, dada de manera expresa o mediante actos que razonablemente permitan inferirla.
- e) El envío de información, documentación o antecedentes necesarios para la prestación del servicio.
- f) La recepción, uso o aprovechamiento de los servicios, Entregables, opiniones, reuniones, asesorías o gestiones del PROFESIONISTA, sin objeción por escrito manifestada dentro de un plazo razonable.

33.2. Cualquiera de los actos anteriores, por sí solo, será suficiente para tener por aceptados estos Términos en su integridad, junto con la Carátula y la Propuesta correspondientes, sin que sea necesaria la concurrencia de más de uno de dichos actos.

33.3. En caso de que el CLIENTE no esté de acuerdo con el contenido de estos Términos, deberá manifestarlo por escrito al PROFESIONISTA antes de realizar cualquiera de los actos señalados en el numeral 33.1, absteniéndose de contratar, pagar, instruir el inicio o recibir los servicios, en el entendido de que la realización de cualquiera de dichos actos hará inaplicable cualquier objeción posterior.

33.4. Para cualquier duda o comentario relacionado con estos Términos, el CLIENTE podrá comunicarse con el Lic. Dionisio Paz Díaz, Socio-Director del PROFESIONISTA, a los medios de contacto señalados en la Carátula.

Cláusula 34.- Puesta a Disposición de los Términos y Condiciones Generales

34.1. El CLIENTE reconoce que estos Términos fueron puestos a su disposición, previo a la contratación del servicio, por medios físicos, electrónicos, digitales, correo electrónico, liga o página web, código QR, plataforma tecnológica o cualquier otro medio razonable que le permita su consulta, descarga, conservación y revisión posterior.

34.2. La puesta a disposición de estos Términos por cualquiera de los medios señalados se tendrá por suficiente para efectos de su conocimiento y oponibilidad al CLIENTE, con independencia de que éste efectivamente los haya leído en su totalidad, siempre que haya tenido oportunidad razonable de hacerlo previo a la Aceptación conforme a la **Cláusula 33**.

34.3. El PROFESIONISTA podrá acreditar la puesta a disposición de estos Términos mediante la referencia expresa a los mismos en la Propuesta, Carátula, cotización, correo electrónico, sitio web o cualquier otro documento o medio empleado para ofrecer o formalizar el servicio.

Cláusula 35.- Versión Aplicable y Modificaciones

35.1. La versión de estos Términos aplicable a cada servicio será la que se encuentre vigente al momento de la Aceptación de la Propuesta correspondiente, del pago del anticipo, de la instrucción de inicio de servicios o del primer acto inequívoco de contratación, lo que ocurra primero.

35.2. Para efectos de identificación, la versión vigente de estos Términos se identifica de la siguiente manera:

Versión: [●]

Fecha de entrada en vigor: [●]

Disponible en: [●] (liga o página web)

35.3. El PROFESIONISTA podrá actualizar o modificar estos Términos en cualquier momento, a efecto de mantenerlos acordes con cambios normativos, operativos, tecnológicos o comerciales. Las modificaciones que se realicen no tendrán efectos retroactivos respecto de los servicios ya contratados y aceptados con anterioridad a su entrada en vigor, salvo que:

- a) El CLIENTE acepte expresamente la aplicación de la nueva versión; o
- b) Se trate de servicios recurrentes, iguales o proyectos de tracto sucesivo, en cuyo caso la nueva versión será aplicable a partir de su entrada en vigor, previa notificación razonable al CLIENTE por los medios de

contacto señalados en la Carátula, sin perjuicio del derecho del CLIENTE a dar por terminada la relación conforme a lo previsto en la **Cláusula 11**.

35.4. Es responsabilidad del CLIENTE consultar periódicamente la versión vigente de estos Términos, disponible en la liga o página web señalada en el numeral 35.2.

Cláusula 36.- No Contratación de Personal.

36.1. Durante la vigencia del servicio y por un periodo de doce meses posteriores a su terminación, el CLIENTE se obliga a no contratar, captar, inducir o solicitar directamente los servicios de socios, abogados, colaboradores, corresponsales, peritos, consultores o personal del PROFESIONISTA que hayan intervenido en el asunto, salvo autorización previa y por escrito del PROFESIONISTA.

36.2. En caso de incumplimiento a esta obligación, el CLIENTE deberá pagar al PROFESIONISTA, por concepto de pena convencional, una cantidad equivalente a 6 (seis) meses del promedio mensual de honorarios facturados al CLIENTE durante los últimos 12 (doce) meses o, si la relación hubiera tenido una duración menor, durante el periodo efectivamente contratado, sin perjuicio de los daños y perjuicios adicionales que pudieran acreditarse.

36.3. En ningún caso dicha pena convencional será inferior al equivalente de \$50,000.00 M.N. (cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional), salvo que la Propuesta establezca una cantidad distinta.

Estos Términos y Condiciones Generales han sido puestos a disposición del CLIENTE previo a la contratación de cualquier servicio profesional con RCCO Abogados, y se entenderán conocidos y aceptados por éste conforme a lo previsto en las Cláusulas 33, 34 y 35 anteriores, sin necesidad de suscripción individual de cada uno de sus apartados.

Carátula de Propuesta / Datos Particulares del Servicio

La presente Carátula constituye un documento particular que incorpora por referencia los Términos y Condiciones Generales para la Prestación de Servicios profesionales de RCCO Abogados. Deberá llenarse al momento de la formulación de cada Propuesta y forma parte integrante e indivisible de la relación de servicios correspondiente.

#	Campo	Dato de la Propuesta
1	Razón social del CLIENTE	
2	RFC del CLIENTE	
3	Domicilio fiscal del CLIENTE	
4	Representante legal del CLIENTE	
5	Domicilio del CLIENTE para notificaciones	
6	Teléfono celular del CLIENTE	
7	Correo electrónico del CLIENTE para notificaciones	
8	Abogado o socio responsable del expediente	
9	Alcance del servicio	
10	Esquema de honorarios	
11	Monto o tarifa de honorarios	
12	Moneda de pago	
13	Porcentaje de anticipo	
14	Vigencia de la Propuesta	

#	Campo	Dato de la Propuesta
15	Cuenta bancaria para pagos	
16	Periodicidad de facturación	
17	Plazo estimado del proyecto o fases	
18	Gastos reembolsables específicos. Se señalarán, en su caso, los gastos particulares previsibles del servicio contratado, sin perjuicio de los demás gastos razonables, necesarios o derivados del asunto que deban ser cubiertos o reembolsados por el CLIENTE conforme a los Términos	
19	Múltiplo aplicable al límite de responsabilidad	
20	Tasa de interés moratorio aplicable	
21	Jurisdicción	
22	Versión de los Términos y Condiciones Generales aplicable	

Advertencias

- El anticipo pagado por el CLIENTE no es reembolsable en caso de cancelación del servicio por causas no imputables al PROFESIONISTA (Cláusula 11).
- En caso de mora en el pago de honorarios, se generará un interés moratorio conforme a la tasa señalada en esta Carátula (Cláusula 18).
- La responsabilidad del PROFESIONISTA frente al CLIENTE se encuentra limitada al múltiplo de honorarios señalado en esta Carátula (Cláusula 14).
- El PROFESIONISTA podrá suspender la prestación del servicio en caso de falta de pago (Cláusulas 11 y 18).

Aceptación de los Términos y Condiciones Generales

El CLIENTE declara que ha leído y conoce el contenido íntegro de los Términos y Condiciones Generales para la Prestación de Servicios Profesionales de RCCO Abogados, disponibles en [rccoabogados.com.mx/terminos-y-condiciones] y/o anexos al presente documento en formato PDF, y que su firma, aceptación electrónica, pago de anticipo, instrucción de inicio de servicios o cualquier otro acto de los previstos en la Cláusula 33 de dichos Términos, constituye la aceptación plena e incondicional de los mismos, junto con los datos particulares señalados en la presente Carátula.

Aclaraciones y Contacto

Para cualquier duda, aclaración o comentario relacionado con la presente Carátula, la Propuesta o el servicio contratado, el CLIENTE podrá comunicarse con:

Lic. Dionisio Paz Díaz — Socio Director
✉ Correo electrónico: dionisiopaz@rccoabogados.com.mx
☎ Teléfono / WhatsApp: (669) 441 7552